سوال نمبر 1: شریعت اسلامیہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کریں اور اس کے دین اور ملت سے تعلق کی وضاحت کریں

شریعت کی لغوی تعریف:

"شریعت" عربی زبان کا لفظ ہے، جس کی لغوی معنی ہیں: واضح راستہ، سیدھا راستہ، یا پانی کے چشمے کی وہ کھلی جگہ جہاں لوگ پانی لینے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی شریعت کا یہی مفہوم استعمال ہوا ہے:
"ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا" (الجاثیہ: 18)
ترجمہ: "پھر ہم نے تمہیں ایک واضح شریعت پر مقرر کیا، پس تم اسی کی پیروی کرو"۔

شریعت کی اصطلاحی تعریف:

اصطلاحی طور پر شریعت اسلامیہ سے مراد وہ احکام، قوانین، ضوابط اور نظامِ حیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمائے تاکہ انسان ان کی پیروی کر کے اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارے۔ اس میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، اور حدود و تعزیرات سب شامل ہیں۔

شریعت، دین اور ملت کا باہمی تعلق:

دین: دین ایک جامع اصطلاح ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ مکمل نظامِ حیات کو کہتے ہیں، جس میں ایمان، عمل، اخلاق، اور نظام شامل ہے۔ دین کا تعلق دل سے بھی ہے اور عمل سے بھی۔

شریعت: دین کا عملی پہلو شریعت ہے، یعنی وہ تفصیلات جن کے ذریعے دین کو روزمرہ زندگی میں نافذ کیا جاتا ہے۔ گویا دین ایک وسیع دائرہ ہے اور شریعت اس کا تفصیلی خاکہ۔

ملت: ملت اس قوم یا جماعت کو کہا جاتا ہے جو کسی نبی کی تعلیمات کو مانے اور ان کے بتائے ہوئے دین پر چلے۔ ملت کا تعلق سماجی اور جماعتی پہلو سے ہے۔

یعنی دین کا نظری پہلو، شریعت کا عملی پہلو، اور ملت کا اجتماعی پہلو ہے۔ شریعت، دین کا عملی اظہار ہے اور ملت، ان افراد کا مجموعہ ہے جو اس دین پر چلتے ہیں۔

سوال نمبر 2: حکمِ تکلیفی کی مختلف اقسام کی وضاحت کریں اور ہر ایک کی مثال دیں

اسلامی فقہ میں "حکم تکلیفی" سے مراد وہ شرعی حکم ہے جو مکلف انسانوں کے افعال سے متعلق ہوتا ہے، یعنی جن کا تعلق ذمہ داری، اختیار اور ثواب و عذاب سے ہو۔

حکمِ تکلیفی کی اقسام:

1. واجب (فرض):
وہ عمل جس کا کرنا لازم ہو اور ترک پر عذاب ہو۔
مثال: نماز پنجگانہ، روزہ، زکوٰۃ۔
دلیل: "أقیموا الصلاۃ" (نماز قائم کرو)۔

Abuzar KTZ

2. مندوب (سنت / مستحب):
وہ عمل جس کا کرنا باعث ثواب اور چھوڑنا باعث گناہ نہیں۔
مثال: تہجد کی نماز، مسواک کرنا۔
دلیل: نبی کریم کی سنتوں کی ترغیب۔

3. حرام (ممنوع):
وہ عمل جس کا ترک فرض ہے، اور اس کا ارتکاب گناہ اور عذاب کا باعث ہے۔
مثال: زنا، شراب نوشی، قتل ناحق۔
دلیل: "وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا" (زنا کے قریب نہ جاؤ)۔

4. مکروہ (تنزیہی/تحریمی):
وہ عمل جس کا نہ کرنا بہتر ہو، مگر کرنے پر گناہ نہیں (تنزیہی)، یا گناہ کا اندیشہ ہو (تحریمی)۔
مثال: بلا وجہ روزے کے دوران بے دلی سے کھانے کی بات کرنا۔

5. مباح:
وہ عمل جس کے کرنے یا نہ کرنے پر کوئی ثواب یا گناہ نہیں۔
مثال: پانی پینا، چہل قدمی کرنا۔
دلیل: "كُلُوا وَاشْرَبُوا" (کھاؤ اور پیو)۔

یہ پانچوں اقسام اسلامی شریعت کے اہم اصول ہیں جن کے ذریعے افعال کی اخلاقی و دینی حیثیت متعین کی جاتی ہے۔ ان سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ کن افعال سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن سے ناراض۔

سوال نمبر 3: افعال میں حسن و قبیح کے بارے میں مختلف مسالک بیان کریں۔ ان کے درمیان ثمرۃ اختلاف کیا ہے؟

حسن و قبیح کیا ہیں؟

"حسن" کا مطلب ہے کوئی فعل اخلاقی یا شرعی اعتبار سے اچھا (Good) ہونا، اور "قبیح" کا مطلب ہے کوئی فعل برا یا برائی والا (Evil) ہونا۔ یعنی کیا کسی فعل کا اچھا یا برا ہونا عقلی بنیاد پر طے ہو سکتا ہے یا شرعی بنیاد پر؟ اس مسئلہ کو "مسئلہ حسن و قبح عقلی" کہا جاتا ہے۔

مختلف مکاتبِ فکر کی آراء:

1. اشاعرہ (Asharites):
ان کے نزدیک افعال کی حسن و قبح کی پہچان صرف شرع سے ہوتی ہے، عقل کو اس میں دخل نہیں۔ یعنی اگر اللہ نے کسی فعل کو اچھا کہا ہے تو وہی حسن ہے، اگر برا کہا ہے تو وہی قبیح ہے، چاہے عقل اس کو برا نہ سمجھے۔

Abuzar KTZ

مثال: کسی بچے کو قتل کرنا عقل میں برا ہے، لیکن اگر اللہ نے حکم دیا ہو، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، تو وہ جائز ہے۔

2. معتزلہ:
ان کے مطابق افعال میں حسن و قبح بذات خود عقل سے معلوم ہو سکتے ہیں، چاہے شریعت نے اس کا حکم نہ دیا ہو۔ یعنی عقل نیکی و بدی کی پہچان رکھتی ہے۔
مثال: سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، یہ عقل بھی بتا سکتی ہے۔

3. فقہاء و محدثین کی رائے (حنفیہ وغیرہ):
زیادہ تر فقہاء نے معتدل موقف اختیار کیا کہ بعض افعال کا حسن و قبح عقل سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، مگر مکمل حجت شرع ہی ہے۔
مثال: سچ بولنا عقل اور شریعت دونوں میں پسندیدہ ہے، لیکن عبادات جیسے نماز وغیرہ صرف شرع سے ہی معلوم ہوں گی۔

ثمرۃ اختلاف (عملی فرق):

1. اخلاقیات کی بنیاد:
اشاعرہ کے ہاں اخلاقیات کا دار و مدار مکمل شریعت پر ہے، جبکہ معتزلہ کے ہاں عقل بھی بنیادی ذریعہ ہے۔

2. شریعت سے پہلے نیکی و بدی:
معتزلہ کے مطابق شریعت آنے سے پہلے بھی لوگوں پر نیکی و بدی کا شعور عقل کے ذریعے فرض تھا، اشاعرہ اس کے قائل نہیں۔

3. اللہ کے افعال پر اعتراض:
معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا کیونکہ ظلم عقلاً قبیح ہے، اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کرے، اس پر کسی اصول کا اطلاق نہیں ہوتا۔

یہ اختلاف اسلامی فلسفے، علم الکلام اور اصولِ فقہ میں بنیادی مباحث میں سے ہے، جس کا اثر احکام، اخلاقیات، اور خدا و بندے کے تعلق کی تعبیر پر بھی پڑتا ہے۔

:

سوال نمبر 4: تخلیقِ انسانیت کے مقاصد کیا ہیں؟ قرآن کی روشنی میں وضاحت کریں

AbuZar KTZ

انسان کی تخلیق کا مقصد محض دنیا کی زیب و زینت یا مادی ترقی نہیں بلکہ ایک بلند اور عظیم غایت ہے جس کا ذکر قرآنِ مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق انسان کی تخلیق کا اصل مقصد عبادتِ الٰہی، خلافتِ ارضی، آزمائش، اور معرفتِ الٰہی ہے۔ ان سب کو ایک نظام کے تحت سمجھنا انسان کے مقام و مرتبہ کو واضح کرتا ہے۔

1. عبادتِ الٰہی:

سب سے بنیادی اور اولین مقصد انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔
"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"
(الذاریات: 56)
ترجمہ: "اور میں نے جنّات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔"
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا اصل مقصدِ وجود عبدیت اور عبادت ہے۔ عبادت محض نماز یا روزہ نہیں بلکہ ہر وہ عمل جو خلوصِ نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، عبادت میں شمار ہوتا ہے۔

2. خلافتِ ارضی (زمین پر اللہ کا نائب ہونا):

انسان کی تخلیق کا دوسرا اہم مقصد زمین پر خلافت ہے، یعنی وہ اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرے اور دنیا میں عدل، امن اور فلاح کا نظام قائم کرے۔
"إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً"
(البقرہ: 30)
ترجمہ: "میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔"
انسان کو زمین پر اختیار دیا گیا تاکہ وہ اپنی عقل، فہم اور وحی کی روشنی میں زمین کو آباد کرے اور عدل و احسان کا مظاہرہ کرے۔

3. آزمائش (ابتلاء):

قرآن کے مطابق انسان کی زندگی ایک امتحان ہے، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اچھے عمل کرتا ہے یا برے۔
"الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا"
(الملک: 2)
ترجمہ: "جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔"
یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ امتحان ہے، اور انسان کو آزادی دی گئی ہے تاکہ وہ اچھائی یا برائی کا خود انتخاب کرے۔

4. معرفتِ الٰہی (اللہ کی پہچان):

انسان کو عقل، فہم، شعور، علم اور وجدان جیسے انعامات دیے گئے تاکہ وہ اللہ کو پہچانے اور اس کی عظمت کا ادراک کرے۔
"سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ"
(حم السجدہ: 53)
ترجمہ: "ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور خود ان کی ذات میں۔"
انسان کی تخلیق خود ایک نشانی ہے۔ اس کی روح، دل، عقل اور جسم سب معرفتِ خداوندی کا ذریعہ ہیں۔

خلاصہ:

Abuzar KTZ

لہٰذا قرآن کی روشنی میں تخلیقِ انسانیت کے مقاصد نہایت بلند اور معنوی ہیں: اللہ کی عبادت، زمین میں خلافت، امتحان کا سامنا، اور معرفتِ الٰہی۔ انسان کا مقام کائنات کی دوسری مخلوقات سے بلند ہے کیونکہ اسے عقل، اختیار، اور وحی کی روشنی عطا کی گئی تاکہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچان سکے۔

سوال نمبر 5: "قصد الشارع في وضع الشريعة الافهام" سے کیا مراد ہے؟ امام شاطبی کے اس تصور کی وضاحت کریں اور بتائیں کہ یہ کس طرح شریعت کی تفہیم میں مدد کرتا ہے

یہ جملہ "قصد الشارع في وضع الشريعة الافهام" امام شاطبی کی مشہور کتاب "الموافقات فی اصول الشریعہ" سے ماخوذ ہے، جو علم اصول فقہ اور مقاصد الشریعہ کے میدان میں ایک بنیادی حوالہ شمار ہوتی ہے۔

لغوی و اصطلاحی مفہوم:

قصد الشارع: اس سے مراد ہے "شریعت بنانے والے (اللہ تعالی) کی نیت یا مقصد"۔

وضع الشریعہ: یعنی "شریعت کو وضع کرنا، قانون بنانا"۔

الافہام: یعنی "لوگوں کو سمجھانا، وضاحت دینا"۔

لہٰذا اس پورے جملے کا مفہوم ہے:
"شریعت کے بنانے والے (اللہ تعالیٰ) کا مقصد شریعت نازل کرتے وقت لوگوں کو سمجھانا اور ان تک ہدایت کو واضح طریقے سے پہنچانا تھا۔"

امام شاطبی کا تصور:

امام شاطبی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شریعت کا اصل مقصد انسانوں کی رہنمائی ہے، اور یہ رہنمائی اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب شریعت اس انداز میں پیش کی جائے جو انسانوں کی عقل و فہم کے مطابق ہو۔ ان کے مطابق:

1. شریعت فطری اصولوں پر مبنی ہے جو عقل سے متصادم نہیں۔
2. احکام کا مقصد بندوں کی فلاح ہے، نہ کہ محض سختی۔
3. شریعت عام فہم ہے، خواص و عوام سب کے لیے۔

امام شاطبی کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ شریعت محض کچھ الفاظ یا ظاہری احکام کا مجموعہ ہے، تو ہم اس کے اصل مقصود کو کھو دیں گے۔ شریعت کا فہم "قصدِ شارع" کو سمجھنے سے ہی ممکن ہے۔

شریعت کی تفہیم میں یہ تصور کیسے مدد دیتا ہے؟

Abuzar KTZ

1. مقاصد الشریعہ کی بنیاد: یہ تصور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد (مصلحت) ہے، جیسے جان، مال، عقل، نسل، دین کی حفاظت۔

2. جدید مسائل کا حل: جب نئے فقہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو فقہاء "قصد الشارع" کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرتے ہیں۔ مثلاً سودی نظام، بائیو ٹیکنالوجی، یا ڈیجیٹل معاملات میں۔

3. ظاہریت سے بچاؤ: شریعت کو صرف الفاظ کے ظاہر سے سمجھنا بعض اوقات غلط نتائج دیتا ہے۔ امام شاطبی ہمیں سکھاتے ہیں کہ الفاظ سے آگے بڑھ کر مقاصد کو سمجھو۔

4. عدل و آسانی: شریعت میں اگر کہیں سختی ہو تو اس کا مقصد "آسانی پیدا کرنا" یا "انسانی مفاد کا تحفظ" ہوتا ہے۔ یہ بات امام شاطبی کے تصور سے واضح ہوتی ہے۔

نتیجہ:

امام شاطبی کا یہ تصور کہ "شریعت کا مقصد فہم و تفہیم ہے"، اسلامی قانون کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دورِ جدید میں قابلِ اطلاق بنانے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس سے نہ صرف احکام کا مقصد واضح ہوتا ہے بلکہ ایک توازن پیدا ہوتا ہے جس میں نصوص، عقل، اور انسان کی فطرت سب ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔

AbuzarKTZ

CLICK HERE Click here to Join the Group +92 347 2624246